

Satzung über Gebührenerhebung und den Kostenersatz für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Ziffer 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, Nr. 38) und des § 45 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz-BbgBKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.05.2004 (GVBl. I/04, Nr. 9, S. 197), zuletzt geändert am 19.06.2019 (GVBl. I/19, Nr. 43), i.V.m dem Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.04.2019 (GVBl. I Nr. 12 S. 7), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See in ihrer Sitzung am 30.06.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Grundsätze

- (1) Die Gemeinde Seddiner See ist Aufgabenträger gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG).
- (2) Die Gemeinde Seddiner See unterhält nach § 3 des BbgBKG zur Erfüllung ihrer nach dem BbgBKG zugewiesenen Aufgaben für den örtlichen Brandschutz und die örtliche Hilfeleistung eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr.

§ 2 Gebühren und Kostenersatz

- (1) Die Gemeinde Seddiner See kann Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr auf Grund dieser Satzung gegenüber demjenigen erheben, der
 1. die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
 2. ein Fahrzeug hält, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen ausgegangen ist, oder wer in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung verantwortlich ist,
 3. als Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer oder sonstiger Nutzungsberechtigter verantwortlich ist, wenn die Gefahr oder der Schaden durch brennbare Flüssigkeiten im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung oder durch besonders feuergefährliche Stoffe oder gefährliche Güter im Sinne der jeweils einschlägigen Gefahrgutverordnung oder des Wasserhaushaltsgesetzes entstanden ist,
 4. als Veranstalter nach § 34 Abs. 2 BbgBKG oder als Verpflichteter nach § 35 BbgBKG verantwortlich ist,
 5. ein Tier hält, das geborgen oder gerettet worden ist,
 6. Eigentümer, Besitzer oder sonstiger Nutzungsberechtigter eines Gebäudes ist, aus dem Wasser entfernt wurde,
 7. wider besseres Wissen oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr oder Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz alarmiert hat oder
 8. eine Brandmeldeanlage betreibt, wenn diese einen Falschalarm ausgelöst hat.
- (2) Für die Durchführung der Brandverhütungsschau kann Kostenersatz verlangt werden.
- (3) Für den Einsatz von Sonderlöschmitteln bei Bränden in Gewerbe- und Industriebetrieben können Gebühren nach dieser Satzung erhoben werden.
- (4) Erfüllt der Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte seine Verpflichtungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BbgBKG nicht oder nicht ordnungsgemäß, kann die Gemeinde Seddiner See auch den Ersatz der Kosten für die Beschaffung, Installation, Erprobung und die Unterhaltung von technischen Ausrüstungsgegenständen und Materialien verlangen, soweit dies zur Gefahrenabwehr bei Schadensereignissen in dieser Anlage dient. Darüber hinaus sind der Gemeinde Seddiner See die Kosten für Übungen der Feuerwehr, die einen Unfall in der betreffenden Anlage zum Gegenstand haben, zu erstatten.
- (5) Für Hilfeleistungen der Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See auf Ersuchen eines anderen Trägers des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung, eines Trägers des Rettungsdienstes, einer Bergbehörde, einer Umweltbehörde oder einer Forstbehörde gemäß § 2 Abs. 3 oder § 3 Abs 3 BbgBKG hat der Aufgabenträger dem Hilfe geleistet wurde

gemäß § 44 Abs. 2 BbgBKG, auf Antrag die tatsächlich entstandenen Sach- und Personalkosten zu tragen.

- (6) Werden Brandsicherheitswachen oder Brandwachen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder auf behördlicher Anordnung durch die Freiwillige Feuerwehr gestellt, besteht Kostenersatzpflicht, auch wenn kein Antrag vorliegt.
Die personelle Stärke sowie den Umfang einzusetzender Technik bestimmt die Gesamtführung im Benehmen mit der Gemeindewehrführung und/oder dem Einsatzleiter.

§ 3 Entstehung des Anspruchs von Gebühren und auf Kostenersatz

Der Anspruch auf Gebühren und Kostenersatz gemäß § 2 entsteht beim Einsatz von Kräften, Fahrzeugen, Geräten und Mitteln der Freiwilligen Feuerwehr mit der Alarmierung der Einsatzkräfte, ansonsten mit Beginn der Leistung.

§ 4 Gegenstand und Umfang der Gebühren und des Kostenersatzes

- (1) Die Berechnung der Gebühren und des Kostenersatzes richtet sich nach Art und Anzahl der eingesetzten Kräfte, Fahrzeuge und Geräte der Freiwilligen Feuerwehr, die Dauer der Inanspruchnahme sowie Art und Menge der verwendeten Materialien und Verbrauchsmittel. Die zum Einsatz kommenden Kräfte, die Art und Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Materialien der Freiwilligen Feuerwehr bestimmt sich nach der jeweils gültigen Alarm- und Ausrückeordnung und wird aufgrund des Meldungsinhaltes von der Regionalleitstelle entschieden.
Über nachzufordernde Kräfte und Mittel entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen die Einsatzleitung. Die Weisungsbefugnis der Gesamtführung bleibt unberührt.
- (2) Soweit Gebühren und Kostenersatz nach der zeitlichen Inanspruchnahme erhoben wird, berechnet sich die Einsatzzeit bzw. Benutzungsdauer ab der Zeit der Alarmierung, bis zur vollständigen Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach dem Einsatzenende.
Werden die Gebühren oder der Kostenersatz je Einsatz berechnet, richtet sich der Betrag pauschal nach § 8 dieser Satzung.
- (3) Die ermittelten Gebühren und der ermittelte Kostenersatz nach der zeitlichen Inanspruchnahme wird entsprechend der Einsatzzeit minutengenau abgerechnet.
- (4) Die Gebühren und Kostenersatz gemäß § 2 werden unabhängig vom Einsatzerfolg erhoben.
Wartezeiten die die Freiwillige Feuerwehr nicht zu vertreten hat, werden berechnet, auch wenn Leistungen während dieser Zeit nicht erbracht wurden.
- (5) Für die im § 8 dieser Satzung in den Tarifstellen 2 aufgeführten Einsatzfahrzeuge sind die Kosten für ständig mitgeführte Geräte und Ausrüstungen mit Ausnahme von Verbrauchsmaterialien enthalten.
- (6) Zusätzlich sind durch die Gebühren- und die Kostenersatzpflichtigen zu zahlen, die in § 8 dieser Satzung in den Tarifstellen 8 und 9 aufgeführten Reparatur-, Reinigungs-, Entsorgungs- und Ersatzbeschaffungskosten für im Einsatz beschädigte, kontaminierte oder unbrauchbar gewordene Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Schutz- und Sonderausrüstungen und Einsatzbekleidung, die Kosten für verwendete Verbrauchsmaterialien und deren Entsorgungskosten sowie die Wasserentnahme aus dem öffentlichen Wassernetz, Kosten für die Anmietung von Geräten sowie deren Reparatur oder Ersatzbeschaffung, wenn das Gerät während der Mietzeit beschädigt oder unbrauchbar geworden ist oder abhandengekommen ist sowie Kosten für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen bei der Beseitigung von Schadensereignissen.
Gebühren- bzw. Kostenersatzpflichtige haben darüber hinaus den an die Gemeinde Seddiner See gestellten Kostenersatz für überörtliche Hilfeleistung durch andere Feuerwehren entsprechend § 44 Abs. 2 BbgBKG in voller Höhe zu übernehmen.
- (7) Werden Brandsicherheitswachen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder auf behördlicher Anordnung gestellt, besteht Kostenersatzpflicht, auch wenn kein Antrag vorliegt.
Die personelle Stärke sowie den Umfang einzusetzender Technik bestimmt die Gesamtführung im Benehmen mit der Gemeindewehrführung.
- (8) Über die Einsatztätigkeiten wird durch den Einsatzleiter oder eine beauftragte Person ein Einsatzbericht gefertigt. Dieser bildet die Berechnungsgrundlage zur Erstellung des Gebühren- und Kostenbescheides.

§ 5 Höhe der Gebühren und des Kostenersatzes

Die Höhe des nach dem BbgBKG zu erhebenden Gebühren und des Kostenersatzes erfolgt nach § 8 dieser Satzung und ist in Pauschalbeträgen festgelegt.

§ 6 Gebühren- und Kostenschuldner

Zur Erstattung der Gebühren und zum Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr sind die jeweils im § 2 Abs. 1 bis 8 genannten Personen, Unternehmen oder Gesellschaften verpflichtet.

Sind mehrere Personen, Unternehmen oder Gesellschaften kostenersatzpflichtig, so haften diese als Gesamtschuldner.

§ 7 Erhebung und Fälligkeit, Verzicht

- (1) Der Gebühren- und Kostenersatz wird durch Gebühren und Kostenbescheid erhoben. Dieser Bescheid wird einen Monat nach Bekanntgabe an den Kostenschuldner zur Zahlung fällig.
- (2) Auf eine Gebührenerhebung und Kostenersatz kann verzichtet werden, soweit der Kostenersatz im Einzelfall eine unbillige Härte wäre oder ein besonderes öffentliches Interesse für den Verzicht besteht.

§ 8 Gebühren- und Kostenersatztarife

Tarif-Nr.	Tarifgegenstand	Einsatzstunde/ Minute in Euro	je Einsatz in Euro
1.	Gebühren- und Kostenersatz für Einsatzkräfte		
1.1	je Einsatzkraft	30 / 0,50	
2.	Gebühren- und Kostenersatz für Einsatzfahrzeuge		
2.1	Kommandowagen KdoW	80 / 1,33	
2.2	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W	200 / 3,33	
2.3	Tanklöschfahrzeug TLF 16/25	200 / 3,33	
2.4	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 St	200 / 3,33	
2.5	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16	250 / 4,17	
2.6	Gerätewagen Logistik	200 / 3,33	
2.7	Mannschaftstransportfahrzeug	100 / 1,67	
2.8	Rettungsboot RTB 1 inklusive Trailer	50 / 0,83	
3.	Brandsicherheitswache		
3.1	Brandsicherheitswache bei Veranstaltungen mit erhöhter Brand- oder Menschengefährdung (§ 34 Bbg BKG) durch Einsatzkräfte und Technik der Freiwilligen Feuerwehr Seddiner See	Berechnung nach Tarif-Nr. 1.1 - 2.8	
4.	Brandwache		
4.1	Brandwache (§ 35 BbgBKG) durch Einsatzkräfte und Technik der Freiwilligen Feuerwehr Seddiner See	Berechnung nach Tarif-Nr. 1.1 - 2.8	
5.	Fehlalarmierungen		
5.1	Fehlalarm durch Brandmeldeanlage, je Einsatz		200
6.	Missbräuchliche Alarmierung		
6.1	Wer wider besseres Wissen oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat (§ 45 Abs. 1 Nr. 7 BbgBKG)	Berechnung nach Tarif-Nr. 1.1 - 2.8	

7.	Beratungen im vorbeugenden Brandschutz		
7.1	Je Beratung vor Ort durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Seddiner See	Berechnung nach Tarif-Nr. 1.1	
Tarif- Nr.	Tarifgegenstand		
8.	Gebühren- und Kosten für Verbrauchsmaterialien		
8.1	Nachfolgend aufgeführte Materialien werden entsprechend den Beschaffungs- und Entsorgungskosten zusätzlich berechnet, wenn diese verwendet wurden: - Streu- und Aufsaugmittel - Sonderlöschmittel - Löschwasser - Schaumbildner		
9.	Sonstige Kosten		
9.1	Entsprechend anfallender Kosten werden zusätzlich berechnet: - Reparatur-, Reinigungs-, Entsorgungs- und Ersatzbeschaffungskosten für im Einsatz beschädigte, kontaminierte oder unbrauchbar gewordene Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Schutz- und Sonderausrüstungen und Einsatzbekleidung, - Kosten für die Anmietung von Geräten sowie deren Reparatur oder Ersatzbeschaffung, wenn das Gerät während der Mietzeit beschädigt, unbrauchbar oder abhanden gekommen ist, - Kosten für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen bei der Beseitigung von Schadensereignissen und - Kosten für überörtliche Hilfe durch andere Feuerwehren entsprechend § 44 Abs. 2 BbgBKG.		

§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

- (1) Die Satzung über Kostenersatz für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Kostenersatz für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seddiner See vom 07.05.2019 (veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde Seddiner See Ausgabe 6/2019 vom 26.06.2019) außer Kraft.

Seddiner See, den 30.06.2020

Axel Zinke
Bürgermeister

Siegel